

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА

Б1.В.08

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	Магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от 17 апреля 2025 года.

Авторы:

Енькова Е.Е. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Галкин С.С. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Собенин Д.В. – адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион»

Енькова Е.Е., Галкин С.С.

Правовое регулирование банкротства: рабочая программа / Енькова Е.Е., Галкин С.С. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование банкротства» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений конкурсного права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами конкурсного права, а также проблемами правоприменения.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование банкротства» являются:

- расширение и углубление знаний о происхождении, сущности, современном состоянии и тенденциях развития института несостоятельности (банкротства);
- овладение практикоориентированными правовыми знаниями при изучении банкротной проблематики;
- уяснение специфики рассмотрения и разрешения арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве);
- приобретение и развитие профессиональных навыков и умений, необходимых для участия в процессе по делу о несостоятельности (банкротстве) субъекта предпринимательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) (Б1.В.08) «Правовое регулирование банкротства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как: «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности», «Коммерческие корпорации», «Судебная защита предпринимательской деятельности», «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование банкротства» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

универсальная компетенция:

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

профессиональная компетенция:

ПК-4 – способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел 1. Банкротство как комплексный правовой институт		
Тема 1. Общие положения несостоятельности (банкротства)	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу
Раздел 2. Субъекты банкротства: проблемы правового статуса		
Тема 2. Особенности правового положения несостоятельного должника и отдельных категорий кредиторов. Собрание и комитет кредиторов	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон
Тема 3. Арбитражный управляющий как субъект профессиональной деятельности и как субъект конкурсного права. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели
Раздел 3. Комплаенс в сфере банкротства		
Тема 4. Оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности как	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным	ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

основные банкротные риски	субъектам конкретных сферах юридической деятельности	
Раздел 4. Механизмы реализации процедур банкротства		
Тема 5. Система процедур банкротства. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения. Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности должника	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов
Тема 6. Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного должника. Мировое соглашение в деле о банкротстве	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Раздел 5. Особенности банкротства отдельных категорий должников		
Тема 7. Специфика банкротства индивидуального предпринимателя	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование банкротства» обучающийся должен:

а) знать – содержание правовых категорий в сфере банкротства; системы банкротства; правовое положение субъектов банкротства, особенности их взаимодействия, имеющиеся коллизии и пробелы в нормативном регулировании статуса указанных субъектов; систему процедур банкротства, содержание конкретных процедур банкротства; факторы, влияющие на выбор конкретной процедуры банкротства или препятствующие ее введению, проблемы реализации банкротных процедур, правоприменительную

практику; специфику мер по предупреждению несостоятельности и особенности реализации процедур банкротства в отношении отдельных категорий должников;

б) уметь – оперировать понятиями и категориями в сфере несостоятельности; эффективно участвовать в работе команды по разработке стратегии восстановления платежеспособности организации, воспринимать управленческие инновации; исследовать, толковать и правильно применять нормы законодательства о банкротстве; принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законодательством; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере несостоятельности; самостоятельно искать информацию и на ее основе квалифицированно проводить научные и педагогические исследования по проблематике банкротства;

в) владеть – навыками поиска и применения источников правового регулирования банкротства; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками участия в направленной дискуссии, дебатах, работы в малых группах, подготовки и демонстрации презентаций, составления сценария и проведения практических занятий.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Правовое регулирование банкротства» составляет 4 з.е., 144 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Условием допуска к экзамену является выполнение задания для самостоятельной работы (портфолио).

2.1. Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Раздел (темы) дисциплины	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля / Формы промежу- точного контроля
			лек- ции	ПЗ	Лаб. прак- тикум	СР		
1.	Раздел 1. Банкротство как комплексный правовой институт Тема 1. Общие положения несостоятельности (банкротства)	2	2	2	-	8	Лекция с применением технических средств (презентация), интерактивных информационных технологий и обратной связи Практика публичного	Устный опрос, тестирование

							выступления, применение технологии «мозговой шторм»	
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства: проблемы правового статуса Тема 2. Особенности правового положения несостоятельного должника и отдельных категорий кредиторов. Собрание и комитет кредиторов	2	-	4	-	10	Круглый стол с приглашением арбитражного управляющего, кейс-стади разработка проектов документов	Проверка выполне- ния пись- менных заданий, устный опрос
3.	Тема 3. Арбитражный управляющий как субъект профессиональной деятельности и как субъект конкурсного права. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих	2	-	2	-	8	Направленная дискуссия, работа в малых группах, применение технологии «займи позицию»	Тестиров ание, контроль СР Контрол ьная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестиров ание, кейс- стади
	Всего за 2 триместра		2	8		26	Зачет	
1.	Раздел 3. Комплаенс в сфере банкротства Тема 4. Оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности как основные банкротные риски	3	-	-	2	14	Кейс-стади	Проверка лаборато рного практику ма

2.	Раздел 4. Механизмы реализации процедур банкротства Тема. 5. Система процедур банкротства. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения. Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности должника	3	2	2	-	12	Лекция с применением технических средств (презентация), интерактивных информационных технологий и обратной связи Дебаты, работа в малых группах	Устный опрос, подготовка и демонстрация презентаций
3.	Тема 6. Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного должника. Мировое соглашение в деле о банкротстве	3		2	-	12	Дискуссия с участием адвоката по банкротным делам, кейс-стади, применение технологии «займи позицию»	Коллоквиум, проверка выполнения письменных заданий
4.	Раздел 5. Особенности банкротства отдельных категорий должников Тема 7. Специфика банкротства индивидуального предпринимателя	3	-	2	-	10	Практика публичного выступления, кейс-стади	Устный опрос, тестирование
5.	Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц	3	-	2	-	12	Работа в малых группах, дебаты	Подготовка и демонстрация презентаций, контроль СР Контрольная проверка уровня знаний по ито-

							гам модуля – тестирование, кейс-стади
	Всего за 3 триместра		2	8	2	60	Экзамен (36 ак.ч.)
	Всего по ОФО		4	16	2	86	36

2.1.2 Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (темы) дисциплины	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Формы промежуточного контроля
			лекции	ПЗ	Лаб. практикум	СР		
1.	Раздел 1. Банкротство как комплексный правовой институт Тема 1. Общие положения несостоятельности (банкротства)	3	2	2	-	8	Лекция с применением технических средств (презентация), интерактивных информационных технологий и обратной связи Практика публичного выступления, применение технологии «мозговой штурм»	Устный опрос, тестирование
2.	Раздел 2. Субъекты банкротства: проблемы правового статуса Тема 2. Особенности правового положения должника и отдельных категорий кредиторов. Собрание и комитет кредиторов	3	-	2	-	10	Круглый стол с приглашением арбитражного управляющего, кейс-стади, разработка проектов документов	Проверка выполнения письменных заданий, устный опрос
3.	Тема 3. Арбитражный управляющий как субъект профессиональной деятельности и как	3	-	2	-	10	Направленная дискуссия, работа в малых группах, применение технологии	Контроль СР Контрольная проверка

	субъект конкурсного права. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих						«займи позицию»	уровня знаний по итогам модуля – тестирование, кейс-стади
	Всего по результатам 3-го триместра		2	6	-	28	Зачет	
1.	Раздел 3. Комплаенс в сфере банкротства Тема 4. Оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности как основные банкротные риски	4	-	-	2	10	Кейс-стади	Проверка лабораторного практикума
2.	Раздел 4. Механизмы реализации процедур банкротства Тема. 5. Система процедур банкротства. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения. Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности должника	4	2	2	-	12	Лекция с применением технических средств (презентация), интерактивных информационных технологий и обратной связи Направленная дискуссия, работа в малых группах	Устный опрос, подготовка и демонстрация презентаций
3.	Тема 6. Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного должника. Мировое соглашение в деле о банкротстве	4		2	-	14	Дискуссия с участием адвоката по банкротным делам, кейс-стади, применение технологии «займи позицию»	Коллоквиум, проверка выполнения письменных заданий
4.	Раздел 5. Особенности банкротства отдельных категорий должников Тема 7. Специфика банкротства индивидуального	4	-	2	-	10	Практика публичного выступления, кейс-стади, работа в малых группах	Устный опрос, тестирование Контрольная проверка

	предпринимателя							уровня знаний по итогам модуля – тестирование, кейс-стади
5.	Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц	4				16		Контроль СР
	Всего по результатам 4-го триместра		2	6	2	62	Экзамен (36 ак.ч.)	
	Всего по ОЗФО		4	12	2	90	36	

2.1.3 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (темы) дисциплины	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Формы промежуточного контроля
			лекции	ПЗ	Лаб. практикум	СР		
1.	Раздел 1. Банкротство как комплексный правовой институт Тема 1. Общие положения несостоятельности (банкротства)	1	2			34	Лекция с применением технических средств (презентация), интерактивных информационных технологий и обратной связи	
2.	Раздел 1. Банкротство как комплексный правовой институт Тема 1. Общие положения несостоятельности (банкротства)	1		2	-	8	Практика публичного выступления, применение технологии «мозговой штурм»	Устный опрос, тестирование

3.	Раздел 2. Субъекты банкротства: проблемы правового статуса Тема 2. Особенности правового положения несостоятельного должника и отдельных категорий кредиторов. Собрание и комитет кредиторов	1	-	2	-	8	Круглый стол с участием арбитражного управляющего, разработка проектов документов, кейс-стади	Проверка выполне- ния пись- менных заданий, устный опрос
4.	Тема 3. Арбитражный управляющий как субъект профессиональной деятельности и как субъект конкурсного права. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих	1	-	2	-	10	Направленная дискуссия, работа в малых группах	Подготов ка и демонст- рация презента- ций, устный опрос Контроль ная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирова ние, кейс- стади
	Всего по ЗФО (за 1 курс)		2	6	-	60	Зачет (4 ак.ч.)	
1.	Раздел 4. Механизмы реализации процедур банкротства Тема 5. Система процедур банкротства. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения. Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности Тема 6. Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного	2	2			34		

	должника. Мировое соглашение в деле о банкротстве							
2.	Раздел 3. Комплаенс в сфере банкротства Тема 4. Оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности как основные банкротные риски	2	-	-	2	5	Кейс-стади	Проверка лабораторного практикума
3.	Раздел 4. Механизмы реализации процедур банкротства Тема 5. Система процедур банкротства. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения. Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности должника	2		-	-	4	Лекция с применением технических средств (презентация), интерактивных информационных технологий и обратной связи	Контроль СР
4.	Тема 6. Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного должника. Мировое соглашение в деле о банкротстве	2	-	2	-	4	Дискуссия с участием адвоката по банкротным делам, кейс-стади, применение технологии «займи позицию»	Коллоквиум, подготовка и демонстрация презентаций
5.	Раздел 5. Особенности банкротства отдельных категорий должников Тема 7. Специфика банкротства индивидуального предпринимателя	2	-	2	-	4	Практика публичного выступления, кейс-стади, работа в малых группах	Устный опрос, тестирование Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование

							ние, кейс-стади
6.	Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц	2	-	-	-	4	Контроль СР
	Всего по ЗФО (за 2 курс)		2	4	2	55	Экзамен (9 ак.ч.)
	Всего по ЗФО		4	10	2	115	13

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Общие положения несостоятельности (банкротства)

Содержание:

1. Законодательство Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
2. Понятийный аппарат института банкротства.
3. Процессуальный аспект отношений несостоятельности.

Задания для подготовки:

1. Повторить понятийный аппарат Закона о банкротстве 2002 г.
2. Иметь представление о процессуальных аспектах банкротства на основе норм АПК РФ и Закона о банкротстве 2002 г.

Лекция 2. Система процедур банкротства

Содержание:

1. Понятие и цели процедур несостоятельности (банкротства).
2. Основания и условия введения процедур несостоятельности (банкротства).
3. Виды процедур несостоятельности (банкротства) в законодательстве РФ.
4. Механизм реализации процедур, направленных на восстановление платежеспособности должника.
5. Процедура конкурсного производства.
6. Упрощенные процедуры. Соотношение процедуры банкротства отсутствующего должника и процедуры исключения из реестра недействующего должника.

Задания для подготовки:

1. Изучить нормы Закона о банкротстве 2002 г., посвященные процедурам банкротства.
2. Подготовить схему «Система процедур банкротства, вводимых в отношении должника – юридического лица».

3. Проанализировать статистические данные на сайте Судебного департамента Верховного Суда РФ о количестве введенных процедур банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за соответствующий отчетный период.

2.3. Задания семинарского типа

Практическое занятие 1. Общие положения несостоятельности (банкротства).

1. Характеристика законодательства о банкротстве.
2. Понятийный аппарат, анализ смежных понятий «несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность», «недостаточность имущества».
3. Материально-правовой и процессуальный аспекты банкротства.

Задания для подготовки:

1. Подготовить обзор научной литературы и судебной практики по теме занятия.
2. Разработать схему по вопросу о соотношении ключевых понятий несостоятельности.
3. Подготовиться к работе в малой группе по вопросам формулирования признаков банкротства и оснований для обращения в суд с заявлением о банкротстве.
4. Изучить зарубежный опыт.
5. Разработать проект заявления о признании должника банкротом от имени одного из субъектов, наделенных соответствующим правом по Закону 2002 г.

Практическое занятие 2. Особенности правового положения должника и отдельных категорий кредиторов. Собрание и комитет кредиторов.

1. Анализ причин невозможности признания банкротами отдельных категорий должников.
2. Ограничение правоспособности должника в процедурах банкротства.
3. Классификация кредиторов, характеристика правового статуса отдельных категорий кредиторов.
4. Установление размера требований кредиторов.
5. Правовая природа собрания и комитета кредиторов.
6. Признание недействительными решений собраний кредиторов.

Задания для подготовки:

1. Составить сравнительную таблицу об ограничении правоспособности должника в различных процедурах банкротства; изучить судебную практику.
2. Разработать схему по видам кредиторов; подготовить доклад на тему «Особенности правового положения залоговых кредиторов в деле о банкротстве»; в порядке подготовки к дискуссии продумать позицию по

вопросу о правовой природе собрания и комитета кредиторов; подготовить обзор научной литературы и судебной практики по вопросу о признании недействительными решений собраний кредиторов; изучить зарубежный опыт.

Практическое занятие 3. Арбитражный управляющий как субъект профессиональной деятельности и как субъект конкурсного права. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.

1. Приобретение статуса арбитражного управляющего.
2. Ответственность арбитражного управляющего.
3. Страхование ответственности арбитражного управляющего.
4. Характеристика правового положения СРО АУ.
5. Правовой режим компенсационного фонда СРО АУ.

Задания для подготовки:

1. В порядке подготовки к направленной дискуссии изучить позицию Конституционного Суда РФ и особое мнение судьи А.Л. Кононова по вопросу обязательного членства в СРО АУ; разработать схему по вопросу о вознаграждении арбитражного управляющего; подготовиться к работе в малой группе по вопросу о видах и порядке привлечения к ответственности арбитражного управляющего.

2. Подготовить сообщение для выступления в рамках круглого стола на тему «Контроль со стороны саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за своими членами»; подготовить презентацию на тему «Инвестиционная декларация компенсационного фонда СРО АУ».

Практическое занятие 4. Система процедур банкротства. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения. Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности должника.

1. Общая характеристика и классификация процедур банкротства.
2. Спорные вопросы введения и реализации процедуры наблюдения.
3. Факторы, препятствующие осуществлению реабилитационных процедур.
4. Реализация плана внешнего управления (финансового оздоровления).
5. Исполнение третьими лицами обязанности по уплате обязательных платежей должника.

Задания для подготовки:

1. Разработать и аргументировать свой вариант системы процедур банкротства с целью последующей работы в малой группе по данному вопросу; в порядке подготовки к дебатам продумать позицию по вопросу о целесообразности закрепления в Законе о банкротстве 2002 г. процедуры

наблюдения; изучить зарубежный опыт; разработать схему «Введение процедуры наблюдения».

2. Проанализировать причины, препятствующие введению восстановительных процедур; подготовиться к презентации проекта: «План финансового оздоровления» или «План внешнего управления»; разработать схему «Исполнение третьими лицами обязанности по уплате обязательных платежей должника»; осуществить подбор судебной практики по теме занятия.

Практическое занятие 5. Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного должника. Мировое соглашение в деле о банкротстве.

1. Сроки проведения конкурсного производства.
2. Формирование и реализация конкурсной массы.
3. Проблемы, связанные с удовлетворением требований кредиторов.
4. Особенности реализации упрощенных процедур банкротства в отношении ликвидируемого и отсутствующего должников.
5. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом, отказ в утверждении и его последствия.
6. Расторжение мирового соглашения, иные последствия его неисполнения.

Задания для подготовки:

1. Разработать и аргументировать свой вариант очередности удовлетворения требований кредиторов с целью последующей работы в малой группе по разработке новой редакции статьи 134 «Очередность удовлетворения требований кредиторов» Закона о банкротстве; подготовить доклад на тему «Особенности удовлетворения требований залоговых кредиторов»; в порядке подготовки к дискуссии продумать позицию по вопросу «Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ и банкротство отсутствующего должника: выбор алгоритма поведения»; осуществить подбор судебной практики по теме занятия.

2. Подготовить обзор научной литературы по вопросу о правовой природе мирового соглашения; подготовиться к презентации проекта мирового соглашения; в порядке подготовки к круглому столу продумать выступление на тему «Факторы, препятствующие заключению мирового соглашения в деле о банкротстве».

3. Подготовиться к коллоквиуму на тему «Проблемы формирования и реализации конкурсной массы». Для участия в коллоквиуме обучающиеся в составе малых групп должны подготовить доклады с презентацией (на 7-10 минут) по отдельным аспектам формирования и реализации конкурсной массы несостоятельного должника. Содержание докладов должно раскрывать проблемы, возникающие в процессе правоприменения, и возможные способы их урегулирования.

Практическое занятие 6. Специфика банкротства индивидуального предпринимателя.

1. Возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении индивидуального предпринимателя.
2. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя.
3. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
4. Особенности удовлетворения требований кредиторов.

Задания для подготовки:

1. В порядке подготовки к дискуссии продумать позицию по вопросу об основаниях, препятствующих освобождению должника – индивидуального предпринимателя от исполнения обязательств по завершении процедуры реализации имущества.
2. Разработать схему «Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом».
3. Подготовить доклад с презентацией на тему «Внесудебное банкротство граждан – субъектов предпринимательства».

Практическое занятие 7. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников – юридических лиц.

1. Особенности введения и реализации восстановительных процедур в отношении особых категорий должников.
2. Система мер по предупреждению банкротства финансовой организации.
3. Специфика банкротства застройщика.

Задания для подготовки:

1. В порядке подготовки к дебатам продумать позицию по вопросу «Применение Банком России к кредитным организациям мер по предупреждению банкротства: право или обязанность?».
2. Разработать сравнительную таблицу по теме «Специфика восстановительных процедур, применяемых в отношении особых категорий должников»; изучить зарубежный опыт.
3. Подготовить доклад на тему «Особенности погашения различных категорий требований в деле о банкротстве застройщика».
4. Подготовить обзор судебной практики по теме занятия.

2.4. Лабораторный практикум

Лабораторный практикум на тему «Оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности как основные банкротные риски» проводится с применением метода кейсов – техники обучения, использующей описание

реальных бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Основная цель выполнения данного задания – продемонстрировать способности по осуществлению выбора и проведению анализа правовых норм, обстоятельств и доказательств, принятию решения и его обоснованию, оценке соответствия содержания документа требованиям закона.

Решение кейсов характеризуется:

- практической направленностью (помогает обучающемуся использовать теоретические знания на практике);
- интерактивным форматом (обеспечивает высокую вовлеченность конкретного обучающегося и учебной группы в целом в процесс решения задач, за счет чего лучше усваивается материал);
- развитием конкретных навыков (метод кейс-стади эффективен для формирования таких компетенций, как коммуникабельность, лидерство, принятие решений в условиях ограниченного времени).

Для кейс-стади преподаватель ежегодно выбирает актуальные задания, которые требуют решения на основе действующих норм права и сформировавшейся на текущий момент судебной практики. Ситуация и вопросы к ней имеют прикладной характер, отражают специфику работы юриста в сфере банкротства.

Задания для подготовки:

Изучить положения глав III.1 «Оспаривание сделок должника» и III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» Закона о банкротстве, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», актуальную судебную практику, письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148.

2.5. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося. Внеаудиторная самостоятельная работа имеет свои разновидности.

1. Самостоятельная внеаудиторная подготовка к аудиторным занятиям лекционного и семинарского типа.

Для подготовки к занятиям лекционного и, прежде всего, семинарского типа по всем темам курса для всех форм обучения рекомендуется:

- предварительное ознакомление с учебной и специальной литературой по теме занятия;
- изучение вопросов занятия в соответствии с его планом;
- сбор и обобщение нормативных актов по теме занятия;
- поиск и анализ судебной и/или административной практики по теме занятия;
- выполнение заданий, обозначенных в программе дисциплины применительно к каждой теме занятий семинарского типа.

Конкретные задания для подготовки к занятиям семинарского типа определены в подразделе 2.3 данной программы.

2. Выполнение дополнительных определенных преподавателем заданий для самостоятельной работы.

Конкретные дополнительные задания для самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам курса применительно к отдельным формам обучения определяет преподаватель.

Модели дополнительных заданий для самостоятельной работы:

- подготовка обзора основной учебной и дополнительной монографической литературы по тематике банкротства;
- составление классификаций кредиторов, процедур банкротства.
- составление сравнительных таблиц характеристик процедур, направленных на восстановление платежеспособности; особенностей банкротства отдельных категорий должников; достоинств и недостатков лицензирования деятельности физических лиц в качестве арбитражных управляющих и их обязательного членства в СРО АУ; требований, предъявляемых к кандидатам в арбитражные управляющие, в разных странах;
- разработка схем, иллюстрирующих введение, осуществление и завершение конкретной процедуры банкротства; осуществление моратория на удовлетворение требований кредиторов; очередность удовлетворения требований кредиторов;
- составление подаваемых в арбитражный суд заявлений о признании должника банкротом (от имени должника, конкурсного кредитора, уполномоченного органа); заявлений кредиторов об установлении размера требований; протоколов собраний кредиторов; реестра требований кредиторов, графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления, плана внешнего управления; проектов определений об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего, о введении процедуры банкротства; отчета об оценке; жалоб кредиторов на действия (бездействие) арбитражных управляющих;
- подготовка аналитической справки о работе какой-либо саморегулируемой организации арбитражных управляющих (например, о привлечении арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности,

об осуществлении выплат из компенсационного фонда СРО АУ), национального объединения СРО АУ;

- подготовка справки о деятельности Росреестра в сфере банкротства, о реализации Минэкономразвития России функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности;

- подготовка справки о рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве за соответствующий период;

- подготовка доклада с электронной презентацией по проблемной теме курса (тема определяется преподавателем);

- разработка сценария практического занятия на одну из тем раздела 4 дисциплины согласно примерной схеме (структуре) занятия (не более 5 страниц машинописного текста).

Примерная схема (структура) занятия (план-конспект)

Название дисциплины:

Тема занятия:

Вид занятия:

Цель занятия:

Задачи:

Учебно-методическое и информационное обеспечение (используемая литература, нормативные правовые акты, судебная практика, статистические данные)

Этапы занятия с указанием примерного времени	Деятельность обучающегося
Вводная часть. Оргмомент	Приветствие Фиксация посещаемости Сообщение плана занятия, его цели и задачи. Место темы в структуре дисциплины
Основная часть	Последовательное изложение материала, его структурирование с помощью предварительно продуманных методик обучения, в том числе интерактивных
Заключительная часть	Закрепление (поэтапное или итоговое) Подведение итогов занятия, оценивание Конкретизация домашнего задания
Резервное время	Ответы на вопросы

Темы эссе:

1. Банкротство как комплексный правовой институт.
2. Приоритетные цели банкротства – восстановление платежеспособности или ликвидация несостоятельного должника.

3. О необходимости создания специализированных банкротных судов.
4. Продолжниковая или прокредиторская система банкротства: аргументация выбора.
5. О целесообразности закрепления в Законе о банкротстве особенностей несостоятельности отдельных категорий должников.
6. Обязательное членство арбитражных управляющих в саморегулируемой организации.
7. Компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих как дополнительная гарантия возмещения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.
8. Факторы, препятствующие осуществлению реабилитационных процедур.
9. О возможности продления арбитражными судами установленных законодателем сроков осуществления процедур банкротства.
10. Ревизия закрепленной в статье 134 Закона о банкротстве очередности удовлетворения требований кредиторов.
11. Недобросовестность должника – индивидуального предпринимателя как основание неприменения к нему правила об освобождении от исполнения обязательств.
12. О целесообразности расширения перечня последствий признания индивидуального предпринимателя банкротом.

Темы рефератов:

1. О соотношении понятий «несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность», «недостаточность имущества».
2. Конкурсоспособность юридических лиц.
3. Ответственность контролирующих должника лиц.
4. Основания для оспаривания сделок должника.
5. Правовая природа собрания и комитета кредиторов.
6. Арбитражный управляющий как субъект конкурсного права.
7. Применение Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве.
8. Способы санации неплатежеспособного должника.
9. Правовая природа мирового соглашения.
10. Соотношение процедур признания банкротом отсутствующего должника и прекращения недействующих юридических лиц.
11. Основания освобождения индивидуального предпринимателя от возмещения оставшегося долга в процедуре реализации имущества.
12. Правовые проблемы трансграничной несостоятельности.

Подготовка итогового портфолио

Выполнение обучающимся самостоятельной работы завершается формированием в электронной форме портфолио «Самостоятельная работа обучающегося (ФИО, группа, курс) по дисциплине (модулю) «Правовое регулирование банкротства». Предварительное представление преподавателю

портфолио с выполненной самостоятельной работой является условием допуска к экзамену.

В обязательном порядке в данную папку включаются:

1. Одно эссе по проблематике дисциплины. Эссе может быть подготовлено на указанную в рабочей программе дисциплины тему либо на тему, выбранную обучающимся (при условии ее согласования с преподавателем). При написании эссе в обязательном порядке должна быть сформулирована проблема, приведены имеющиеся в науке и (или) на практике позиции, высказано собственное аргументированное мнение. Объем эссе – 0,2-0,3 п. л. (1 п. л. – 40 000 знаков, с учетом пробелов, надписей и сносок)

ЛИБО (по выбору обучающегося)

Один реферат по проблематике дисциплины. Реферат может быть подготовлен на указанную в рабочей программе дисциплины тему либо на тему, выбранную обучающимся (при условии ее согласования с преподавателем). При написании реферата в обязательном порядке должно быть осуществлено реферирование актуальной литературы по выбранной теме. Объем реферата – 0,3-0,4 п. л.

2. Казусы (задачи) по темам дисциплины (2 казуса) с решениями.

3. Сценарий проведения фрагмента занятия лекционного либо семинарского типа с использованием цифровых технологий. При необходимости осуществляется подготовка презентации либо запись видеолекции, семинара (не более 10 минут) по отдельному вопросу конкретной темы данной дисциплины.

4. По одному примеру из судебной практики (в кратком изложении) по следующим темам: обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего; привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Модель (особенности)

самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения

Особенности самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения состоят в том, что преподаватель формирует и доводит до сведения обучающихся банк информации о видах самостоятельной работы на установочной лекции. Проверка выполнения работы осуществляется в сессионный период в процессе проведения занятий семинарского типа.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. При проведении занятий лекционного типа применяются следующие активные методы обучения: лекция-презентация с использованием информационных интерактивных технологий и обратной связи.

2. При проведении занятий семинарского типа и лабораторного практикума применяются следующие активные и интерактивные методы обучения: практическое занятие в диалоговом режиме, доклад с презентацией и обсуждением, дискуссия, дебаты, использование технологий «мозговой штурм» и «займи позицию», представление результатов исследовательской

работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией, работа с электронными банками правовой информации, разбор конкретных ситуаций (казусов), приглашение практикующего юриста (мастер-класс).

3. Во внеаудиторной работе применяются следующие образовательные технологии: конференции, круглые столы и иные научные мероприятия; заседания Бизнес-клуба; консультации; встречи с представителями органов государственной власти, адвокатского сообщества и судейского корпуса, арбитражными управляющими, практикующими юристами, в т. ч. для проведения мастер-классов и круглых столов.

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в следующих формах:

- тестирование – процедура, позволяющая объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков;
- «кейс-стади» – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Образовательные технологии для очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения

Три-местр	Вид занятия	Используемые образовательные технологии	Кол-во акад. часов
2	Практические занятия Темы 1, 2	Практика публичного выступления, применение технологии «мозговой штурм», круглый стол с приглашением арбитражного управляющего, разработка проектов документов, подготовка и обсуждение доклада в форме дискуссии, кейс-стади, работа в малых группах, использование технологии «займи позицию», дебаты, подготовка презентации, работа с электронными банками правовой информации	2
3	Практические занятия Темы 5, 6, 7	Дебаты, практика публичного выступления, кейс-стади, презентация проекта, обсуждение в формате круглого стола, работа в малых группах, работа с электронными банками правовой информации	2
Итого:			4

Образовательные технологии для заочной формы обучения

Курс	Вид занятия	Используемые образовательные технологии	Кол-во акад. часов
1	Практические занятия Темы 1, 2, 3, 6, 7	Практика публичного выступления, применение технологии «мозговой штурм», круглый стол с приглашением арбитражного управляющего, разработка проектов документов, подготовка и обсуждение доклада в форме дискуссии, кейс-стади, работа в малых группах, использование технологии «займи позицию», дебаты, подготовка презентации, работа с электронными банками правовой информации	4
Итого:			4

Проведение коллоквиума «Проблемы формирования и реализации конкурсной массы» запланировано на занятии семинарского типа по теме 6 «Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного должника». По решению преподавателя коллоквиум может быть проведен и при изучении иных тем дисциплины.

Темы коллоквиумов:

1. Актуальные проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства).
2. Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства.
3. Исполнение третьими лицами денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей несостоятельного должника.
4. Эффективность процедур, направленных на восстановление платежеспособности должника.
5. Трудности, возникающие при заключении мирового соглашения в деле о банкротстве.
6. Реализация восстановительных процедур в отношении особых категорий должников.
7. Особенности погашения различных категорий требований в деле о банкротстве застройщика.

Тесты:

1. Могут быть признаны банкротами:

- а) казенные предприятия
- б) хозяйственные общества
- в) субъекты Российской Федерации
- г) органы местного самоуправления

2. Дела о банкротстве рассматриваются:

- а) районным судом по месту нахождения должника
- б) третейским судом
- в) арбитражным судом по месту нахождения должника
- г) арбитражным судом по месту нахождения кредитора
- д) верховным судом республики, краевым (областным) судом по месту нахождения должника

3. Признаком банкротства должника – юридического лица является:

- а) просроченная трехмесячная кредиторская задолженность
- б) просроченная шестимесячная кредиторская задолженность
- в) превышение суммы обязательств над стоимостью имущества
- г) наличие возбужденного исполнительного производства

4. Правом на обращение в суд с заявлением о банкротстве обладают:

- а) любые кредиторы
- б) представитель собрания кредиторов
- в) должник
- г) прокурор

5. Дело о банкротстве юридического лица может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику в совокупности составляют не менее:

- а) 100 тыс. руб.
- б) 300 тыс. руб.
- в) 500 тыс. руб.
- г) 500 МРОТ

6. Конкурсные кредиторы – это:

- а) кредиторы по денежным обязательствам, участвующие в процедуре конкурсного производства;
- б) кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан – кредиторов по обязательствам из причинения вреда жизни (здоровью), по выплате компенсации сверх возмещения вреда, по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия;
- в) кредиторы, выигравшие конкурс по реализации имущества должника.

7. Правом голоса на собрании кредиторов обладает:

- а) арбитражный управляющий
- б) представитель работников должника
- в) представитель участников (учредителей) должника

г) конкурсный кредитор

8. Комитет кредиторов:

- а) избирается собранием кредиторов
- б) формируется арбитражным управляющим
- в) назначается арбитражным судом
- г) формируется арбитражным управляющим по согласованию с кредиторами

9. Каково максимальное количество членов комитета кредиторов (установленное законом)?

Ваш ответ: _____

10. Уполномоченный орган, действующий в процедурах банкротства, это:

- а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
- б) Федеральная налоговая служба РФ
- в) Министерство экономического развития РФ
- г) Министерство финансов РФ

11. Арбитражным управляющим может быть:

- а) любое физическое лицо
- б) как физическое, так и юридическое лицо
- в) только гражданин РФ
- г) гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя

12. Вознаграждение арбитражному управляющему выплачивается:

- а) за счет компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих
- б) за счет имущества должника
- в) за счет имущества кредитора-заявителя

13. Что такое саморегулируемая организация арбитражных управляющих?

- а) общественная организация арбитражных управляющих, защищающая их права и законные интересы
- б) орган исполнительной власти, регулирующий деятельность арбитражных управляющих
- в) основанная на членстве некоммерческая организация, регулирующая и обеспечивающая деятельность арбитражных управляющих

14. Каково минимальное количество членов СРО арбитражных управляющих?

Ваш ответ: _____

15. Кто ведет реестр требований кредиторов:

- а) арбитражный управляющий
- б) должник
- в) комитет кредиторов
- г) СРО арбитражных управляющих

16. Процедура наблюдения в отношении должника вводится:

- а) арбитражным судом после рассмотрения в судебном заседании обоснованности требований лица, обратившегося с заявлением о банкротстве должника
- б) автоматически с даты принятия арбитражным судом заявления о банкротстве должника
- в) арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов о введении процедуры наблюдения

17. Управление должником (заключение хозяйственных договоров и т.п.) в период наблюдения осуществляется:

- а) арбитражным управляющим
- б) куратором, назначенным арбитражным судом
- в) органами управления должника
- г) комитетом кредиторов

18. Срок процедуры наблюдения составляет:

- а) не более трех месяцев
- б) не более трех месяцев с возможностью продления еще на два месяца
- в) не более шести месяцев с возможностью продления еще на шесть месяцев
- г) не более семи месяцев

19. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности, – ...

- а) наблюдение
- б) финансовое оздоровление
- в) внешнее управление
- г) конкурсное производство

20. Финансовое оздоровление может быть введено арбитражным судом без согласия первого собрания кредиторов в случае:

- а) если лицами, ходатайствующими о введении финансового оздоровления, будет представлен в суд план финансового оздоровления, в

соответствии с которым платежеспособность должника будет восстановлена в кратчайшие сроки

б) если лицами, ходатайствующими о введении финансового оздоровления, в обеспечение требований кредиторов будет предоставлена банковская гарантия, сумма которой не менее чем на 20 процентов превышает размер требований кредиторов, включенных в реестр

в) если лицами, ходатайствующими о введении финансового оздоровления, будет обеспечено финансирование данной процедуры в полном объеме

21. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности, – ...

а) наблюдение

б) финансовое оздоровление

в) внешнее управление

г) конкурсное производство

22. Управление должником (заключение хозяйственных договоров и т.п.) в период внешнего управления осуществляется:

а) арбитражным управляющим

б) органами управления должника

в) органами управления должника под контролем арбитражного суда

г) комитетом кредиторов

23. Мораторий – приостановление

а) согласования арбитражным управляющим сделок, совершаемых органами управления должника

б) исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей

в) включения требований кредиторов в реестр

24. Какова максимальная общая продолжительность процедур финансового оздоровления и внешнего управления?

Ваш ответ: _____

25. Конкурсное производство – это

а) процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности

б) процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов

в) порядок организации конкурса по продаже имущества должника

26. С момента введения конкурсного производства обязательства всех кредиторов должника:

- а) считаются наступившими
- б) считаются погашенными
- в) должны быть немедленно удовлетворены должником

27. По истечении какого срока с даты опубликования сведений о признании должника банкротом реестр требований кредиторов подлежит закрытию?

Ваш ответ: _____

28. Закон о банкротстве предусматривает в отношении реестровых кредиторов:

- а) три очереди удовлетворения требований кредиторов
- б) четыре очереди удовлетворения требований кредиторов
- в) пять очередей удовлетворения требований кредиторов

29. Во вторую очередь по реестру удовлетворяются требования:

- а) залоговых кредиторов
- б) уполномоченных органов
- в) граждан по обязательствам из причинения вреда жизни и здоровью, морального вреда
- г) авторов результатов интеллектуальной деятельности

30. С какой даты конкурсное производство считается завершенным?

- а) с даты вынесения судом решения о признании должника банкротом
- б) с даты завершения арбитражным управляющим расчетов с кредиторами
- в) с даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ
- г) с даты вынесения судом определения о завершении конкурсного производства

Задания для выполнения контрольной работы (из каждого задания нужно выбрать по одному вопросу)

Задание 1.

1.1. Правовое положение кредитора, собрания кредиторов и представителя собрания кредиторов в деле о банкротстве и в процессе по делу о банкротстве (положение реестровых кредиторов, кредиторов по текущим обязательствам, залоговых кредиторов; с какого момента и по каким вопросам они становятся участниками дела о банкротстве; какие и в каких случаях у них права и т.п.).

1.2. Правовое положение арбитражного управляющего в деле о банкротстве, процедура утверждения, отстранения и освобождения арбитражного управляющего в разных процедурах, применяемых в деле о банкротстве (основания, кем, какие должны быть представлены документы и т.п.), порядок выбора и утверждения последующего арбитражного управляющего.

Задание 2.

2.1. Подготовить заявление должника о признании себя банкротом с перечнем прилагаемых документов *(нужно представить именно перечень, а не сами документы; вместе с тем нельзя просто ограничиться общими словами из Закона о банкротстве, нужно подробно и четко указать виды документов)*.

Дополнительно указать:

в чем отличие, если должник до подачи заявления о банкротстве уже находится в стадии ликвидации;

какие обстоятельства должны быть доказаны при рассмотрении обоснованности заявления должника (ликвидируемого должника);

чем различаются последствия признания заявления должника (ликвидируемого должника) обоснованным.

2.2. Подготовить документы по проведению первого собрания кредиторов (уведомление о проведении собрания кредиторов, журнал регистрации, бюллетени для голосования по всем вопросам, протокол собрания кредиторов).

Дополнительно указать:

кто, куда, в какие сроки и по каким основаниям может оспорить решение собрания кредиторов;

какие обстоятельства должны быть доказаны при обжаловании решения собрания кредиторов;

какие последствия признания решения собрания кредиторов незаконным.

Задание 3.

Рассчитать сумму погашения (в рублях) каждого из кредиторов (по основаниям возникновения все заявленные требования обоснованы). Объяснить полученный результат и указать очередность погашения.

Вариант 1.

дата	событие
20.01.17	определением суда принято заявление о банкротстве должника
09.03.17	поступило заявление о включении требований кредитора № 1 в реестр, основанное на договоре аренды за февраль 2017 г. на 100 тыс. руб.
10.03.17	введена процедура наблюдения
25.03.17	публикация в «Коммерсанте» о введении наблюдения
15.04.17	поступило заявление о включении требований кредитора № 2 в реестр на 100 тыс. руб.

15.07.17	поступило заявление о включении требований залогового кредитора № 3 (по кредитному договору) в реестр на 100 тыс. руб.
10.08.17	введение процедуры конкурсного производства
25.08.17	публикация в «Коммерсанте» о введении конкурсного производства
15.11.17	поступило заявление о включении требований кредитора № 4 в реестр на 100 тыс. руб.
15.12.17	в конкурсную массу поступило 70 тыс. руб. от продажи предмета залога, которым обеспечивалось требование залогового кредитора № 3. Дополнительно поступило 500 тыс. руб. от реализации прочей конкурсной массы. Произведено погашение
10.01.18	определением суда процедура конкурсного производства завершена

Вариант 2.

дата	событие
01.02.17	определением суда принято заявление ликвидируемого должника о своем банкротстве
15.02.17	поступило заявление о включении требований кредитора № 1 в реестр на 100 тыс. руб.
10.03.17	введена процедура конкурсного производства
25.03.17	публикация в «Коммерсанте» о введении конкурсного производства
15.04.17	поступило заявление о включении требований кредитора № 2 в реестр на 100 тыс. руб., основанное на договоре займа: сумма займа выдана 25.01.2017, срок возврата 20.03.2017
19.04.17	поступило заявление о включении требований кредитора № 3 в реестр в сумме 100 тыс. руб., но до 15.06.2017 еще рассматривается
20.04.17	поступило заявление работника о включении требований по заработной плате в реестр в сумме 20 тыс. руб., но до 15.05.2017 еще рассматривается
16.05.17	поступило заявление о включении требований залогового кредитора № 4 в реестр на 100 руб.
15.06.17	в конкурсную массу поступило 70 тыс. руб. от продажи предмета залога, которым обеспечивалось требование залогового кредитора № 4. Дополнительно поступило 150 тыс. руб. от реализации прочей конкурсной массы. Начато погашение именно в эту дату
18.08.17	включено в реестр требование работника в полном объеме
19.08.17	включено в реестр требование кредитора № 3 в полном объеме
10.01.18	определением суда процедура конкурсного производства завершена

Задание 4.

Вариант 1.

Проводится первое собрание кредиторов. Повестка:

1. Принять отчет временного управляющего к сведению.
2. Ввести в отношении должника следующую процедуру банкротства.

В таблице приведен список кредиторов, включенных в реестр, и кредиторов, присутствующих на собрании, а также их голосование по вопросам повестки собрания. Какие решения приняты? Почему?

Кредитор	Сумма долга	Присутствие на СК	По первому вопросу	По второму вопросу
Малинка	22.000,0	да	против	Ввести процедуру конкурсного производства
Калинка	30.000,0	нет	---	---
Рассвет	20.000,0	да	за	Ввести процедуру конкурсного производства
Пальмира	28.000,0	да	за	Ввести процедуру внешнего управления
Олимп	10.000,0	да	против	Ввести процедуру конкурсного производства

Изменится ли результат собрания (принятые решения), если собрание считается повторным? Почему?

Вариант 2.

Проводится собрание кредиторов в процедуре наблюдения. Повестка:

1. Утверждение мирового соглашения.
2. Выбор арбитражного управляющего.

В таблице приведен список кредиторов, включенных в реестр, и кредиторов, присутствующих на собрании, а также их голосование по вопросам повестки собрания. Какие решения приняты? Почему?

Кредитор	Сумма долга	Присутствие на СК	По первому вопросу	По второму вопросу
Малинка	22.000,0	да	против	за Иванова
Калинка (залоговый)	30.000,0	да	за	за Петрова
Рассвет	20.000,0	да	не голосовал	за Иванова
Пальмира	28.000,0	да	за	за Петрова
Олимп	10.000,0	да	против	за Петрова

Изменится ли результат собрания (принятые решения), если собрание с данной повесткой проводится в процедуре конкурсного производства? Почему?

Задание 5.

Подобрать и обобщить судебную практику по предлагаемому вопросу. Какие факты подлежат доказыванию? Какие доводы принимаются судом? Какого мнения придерживаетесь Вы?

5.1. Может ли собрание кредиторов своим решением отменить решение собрания кредиторов, принятое ранее?

5.2. Подлежит ли отмене решение собрания кредиторов, в котором принимал участие кредитор, требования которого в последующем признаны

необоснованными (к примеру, по вновь открывшимся обстоятельствам) и исключены из реестра?

5.3. Подлежит ли отмене решение о введении конкурсного производства, если уже после введения данной процедуры решение собрания кредиторов, которое послужило основанием для введения конкурсного производства, оспорено в судебном порядке?

5.4. Возможно ли при осуществлении публикации о торгах указать сразу в одном объявлении все даты и сведения о проведении первых торгов, повторных торгов и торгов в форме публичного предложения?

5.5. Может ли срок на прием заявок при проведении торгов в форме публичного предложения быть менее 25 дней? Когда должны подводиться итоги – распространяется ли требование «о 30 днях» на торги, проводимые в форме публичного предложения?

5.6. При проведении процедуры конкурсного производства в реестр требований кредиторов включены как залоговый кредитор, так и обычные конкурсные кредиторы, требования которых не обеспечены залогом имущества должника. Конкурсный управляющий приступил к реализации конкурсной массы, за исключением предмета залога, и за счет поступивших денежных средств производит погашение требований незалоговых кредиторов. Залоговый кредитор подал жалобу на указанные действия конкурсного управляющего, полагая, что такими действиями нарушаются права залогового кредитора. Подлежит ли такая жалоба удовлетворению? Как должен поступить конкурсный управляющий, чтобы данная жалоба не подлежала удовлетворению?

Контрольные вопросы к зачету:

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства), отграничение от смежных категорий.
2. Компетентность и подсудность дел о банкротстве.
3. Понятие должника в производстве по делу о несостоятельности (банкротстве).
4. Юридические лица как субъекты несостоятельности (банкротства).
5. Индивидуальные предприниматели как субъекты несостоятельности (банкротства).
6. Ограничение правоспособности должника в процедурах банкротства.
7. Понятие и виды кредиторов при банкротстве.
8. Правовое положение конкурсных кредиторов.
9. Правовое положение уполномоченных органов.
10. Правовое положение кредиторов-залогодержателей.
11. Правовое положение работников и бывших работников должника.
12. Правовой статус кредиторов по текущим платежам.
13. Собрание кредиторов: компетенция, правомочность, порядок созыва и принятия решения.
14. Комитет кредиторов: функции, состав, порядок избрания.

15. Признание решений собраний кредиторов недействительными: основания и правовые последствия.
16. Собрание работников должника: компетенция, порядок созыва.
17. Ведение реестра требований кредиторов. Порядок включения требований кредиторов в реестр.
18. Установление размера требований кредиторов.
19. Правовой статус арбитражного управляющего.
20. Ответственность арбитражного управляющего.
21. Вознаграждение и возмещение расходов арбитражного управляющего.
22. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: понятие, признаки, особенности правового положения.
23. Контроль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за своими членами.
24. Правовой режим компенсационного фонда саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
25. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
26. Контролирующие должника лица: понятие, виды.
27. Основания субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
28. Процессуальные аспекты привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Контрольные вопросы к экзамену:

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства), отграничение от смежных категорий.
2. Компетентность и подсудность дел о несостоятельности (банкротстве).
3. Понятие должника в производстве по делу о несостоятельности (банкротстве).
4. Юридические лица как субъекты несостоятельности (банкротства).
5. Ограничение правоспособности должника – юридического лица в процедурах банкротства.
6. Понятие и виды кредиторов при банкротстве.
7. Правовой статус конкурсных кредиторов.
8. Правовое положение уполномоченных органов.
9. Правовое положение кредиторов-залогодержателей.
10. Правовое положение работников и бывших работников должника.
11. Правовой статус кредиторов по текущим платежам.
12. Собрание кредиторов: компетенция, правомочность, порядок созыва и принятия решения.
13. Комитет кредиторов: функции, состав, порядок избрания.
14. Признание решений собраний кредиторов недействительными: основания и правовые последствия.

15. Собрание работников должника: компетенция, порядок созыва.
16. Ведение реестра требований кредиторов. Порядок включения требований кредиторов в реестр.
17. Установление размера требований кредиторов.
18. Правовой статус арбитражного управляющего.
19. Ответственность арбитражного управляющего.
20. Вознаграждение и возмещение расходов арбитражного управляющего.
21. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: понятие, признаки, особенности правового положения.
22. Контроль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за своими членами.
23. Правовой режим компенсационного фонда саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
24. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
25. Контролирующие должника лица: понятие, виды.
26. Основания субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
27. Процессуальные аспекты привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
28. Система процедур банкротства.
29. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения.
30. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
31. Внешнее управление как процедура банкротства.
32. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
33. Отказ от исполнения договоров должника.
34. Продажа предприятия несостоятельного должника.
35. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника.
36. Замещение активов должника.
37. Конкурсное производство как процедура банкротства.
38. Конкурсная масса: понятие, состав, порядок формирования и реализации.
39. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.
40. Мировое соглашение как процедура банкротства.
41. Расторжение мирового соглашения и иные последствия его неисполнения.
42. Особенности банкротства ликвидируемого должника.
43. Банкротство отсутствующего должника.
44. Реструктуризация долгов индивидуального предпринимателя.
45. Реализация имущества индивидуального предпринимателя.
46. Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
47. Особенности несостоятельности (банкротства) наследственной массы.

48. Особенности банкротства градообразующих организаций.
49. Меры по предотвращению банкротства финансовых организаций.
50. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
5. Закон Российской Федерации от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий (утратил силу)
6. Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (утратил силу)
7. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (утратил силу)
8. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»
9. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
10. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
11. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
12. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
13. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
14. Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего»
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 № 308 «Об утверждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих»
16. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности

саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом»

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2003 № 586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации»

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 56 «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитета кредиторов»

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов»

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников»

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 792 «Об организации проведения учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и их платежеспособности»

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации»

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 851 «О порядке осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – унитарного

предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2013 № 999 «О представлении оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве сводной информации о результатах процедур, применявшихся в деле о банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти»

32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р «Об определении официального издания, осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»

33. Приказ Минюста России от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего»

34. Приказ Минэкономразвития России от 02.08.2004 № 217 «О Порядке отложения органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом»

35. Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2004 № 219 «О Порядке голосования органа, уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам при участии в собраниях кредиторов»

36. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 233 «Об утверждении типовой формы реестра требований кредиторов»

37. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 234 «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов»

38. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 235 «Об утверждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников собрания кредиторов»

39. Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2009 № 517 «Об утверждении Единой программы подготовки арбитражных управляющих»

40. Приказ Минэкономразвития России от 08.07.2010 № 284 «О порядке ведения единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»

41. Приказ Минэкономразвития России от 12.07.2010 № 292 «Об определении тиража официального издания, в котором подлежат опубликованию сведения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", периодичности, порядка и сроков опубликования, а также цены на услуги по опубликованию таких сведений»

42. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2010 № 402 «О Порядке возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику»

43. Приказ Минфина России от 21.02.2011 № 22н «Об утверждении форм документов, применяемых в целях реализации прав третьих лиц на погашение требований к должнику в ходе процедур банкротства»

44. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 799 «Об утверждении Федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего»

45. Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»

46. Приказ Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432 «Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности»

47. Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»

48. Приказ Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»

49. Приказ Минэкономразвития России от 18.04.2016 № 238 «Об утверждении Порядка ведения сводного государственного реестра арбитражных управляющих»

50. Приказ Минэкономразвития России от 26.06.2019 № 382 «Об утверждении Методики проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 18 апреля 2011 г. № 175»

51. Приказ Минэкономразвития России от 27.10.2020 № 708 «Об утверждении Порядка обеспечения доступа к сведениям, включенным в

реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, заинтересованных в их получении лиц»

4.2. Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П «О проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева»

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой»

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П «По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева»

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49-П «По делу о проверке конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина Н.Е.Акимова»

5. Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2017 № 1167-О «По запросу Третьего арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности положения части 31 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 18)

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 86 «О правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов»

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 88 «О некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих»

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве»

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 94 «О порядке рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при отсутствии у него имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве»

12. Информационное письмо ВАС РФ от 13.10.2005 № 95 «О процессуальных последствиях смены места нахождения должника – юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)»

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» (пункт 3 «О порядке включения иностранных судебных решений в реестр требований кредиторов»)

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)»

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 108 «О некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением арбитражных управляющих в делах о банкротстве»

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 109 «О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве»

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве»

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств»

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 15.02.2013 № 16)

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 4)

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами

положений абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 60)

24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.06.2009 № 130 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве»

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве»

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 15.02.2013 № 16)

30. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 № 136 «О некоторых вопросах, связанных с капитализацией платежей при банкротстве»

31. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

32. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 138 «Об очередности требований об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в деле о банкротстве»

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. постановлений Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 56, от 30.07.2013 № 59)

34. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 9 «О внесении дополнения в Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей»
36. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих»
37. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
38. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (раздел III)
39. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом»
40. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.02.2013 № 154 «О составе суда при рассмотрении заявления об исключении сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»
41. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве»
42. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве»
43. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках» (пункт 27)
44. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства»
45. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 37 «О внесении изменений в постановления Пленума ВАС РФ по вопросам, связанным с текущими платежами»
46. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (пункт 30)
47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»
48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»
49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»
50. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)

51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"»

52. Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 год (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023)

53. Обзор судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 11.10.2023)

54. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49-П «По делу о проверке конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина Н.Е. Акимова»

55. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2022 № 4-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой Публичного акционерного общества «Т Плюс»

56. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.06.2024 № 28-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой акционерного общества "Юридическое бюро "Факториус"»

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2024 № 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая 2024 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»

4.3. Литература

Основная учебная и научная

Режим доступа:

<http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/>

1. Аудит & комплаенс: закон, доктрина, практика: монография / Р. Н. Аганина, Д. Г. Алексеева, Л. Л. Арзуманова и др.; отв. ред. И. В. Ершова. – Москва : Проспект, 2022. – 304 с. - ISBN 978-5-392-36124-3; [Электронный ресурс]. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/45343>

2. Правовое регулирование банкротства [Электронный ресурс]: учебник для магистратуры и аспирантуры / отв. ред. Е.Е. Енькова. – М.: Проспект: 2020. – 720 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/43820>

3. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/450222>

4. Право и реальный сектор экономики России : монография / Л. В. Андреева, Т. П. Ахрем, К. М. Беликова и др. ; под общ. ред. И. В. Ершовой, В.

А. Лаптева. – Москва : Проспект, 2024. – 480 с. – ISBN 978-5-392-40735-4 ; [Электронный ресурс]. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47907>

5. Правовые режимы экономической деятельности [Электронный ресурс]: монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Проспект, 2023. – 280 с. – Режим доступа:

Дополнительная

1. Губин, Е.П. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / под ред. Е. П. Губина, С. А. Карелиной. – М. : Статут, 2018. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

2. Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства // Подготовлен для системы СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant\Consultant\cons.exe), локальная сеть МГЮА

3. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. - М. : Волтерс Клувер, 2008. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant\Consultant\cons.exe), локальная сеть МГЮА

4. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" [Текст] : постатейный / ред. В. Ф. Попондопуло. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 1200 с. - ISBN 978-5-406-05787-2. - ISBN 978-5-392-21767-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/ Web>

5. Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве [Текст] / К. Б. Кораев. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 208 с. - ISBN 978-5-466-00534-9. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/ Web>

6. Кораев К.Б. Правовое положение неплатежеспособного должника. [Электронный ресурс]. - М. : Проспект, 2016. – 189 с. - ISBN 978-5-392-19920-4. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/30898>.

7. Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства) [Текст] : монография / С. А. Кузнецов. - М. : Инфотропик Медиа, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9998-0219-4. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/ Web>

8. Курбатов А.Я., Пирогова Е.С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических лиц – должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) // Подготовлено для СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant\Consultant\cons.exe), локальная сеть МГЮА

9. Несостоятельность (банкротство). В 2 т. Т. 1 : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. д.ю.н., проф. С. А. Карелиной. — Москва : Статут, 2019. — 925 с. — Режим доступа : <http://new.znaniyum.com/catalog/product/1053976>.

10. Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. Т. 2 / Под ред. докт. юрид. наук, профессора С.А. Карелиной. Москва : Статут, 2019 –

848 с. – ISBN 978-5-8354-1551-9 (Т. 2) (в пер.); URL: <https://znanium.com/catalog/product/1079400>

11. Пирогова Е.С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических лиц – должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) // Подготовлено для СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа : <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

12. Попондопуло, В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Ф. Попондопуло. – М.: Проспект, 2016. – 432 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31014>

13. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, В. К. Андреев [и др.] ; отв. ред. И. В. Ершова. – М. : Проспект, 2017. – 848 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34634>

14. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - ISBN 978-5-16-105203-7. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/1058081>.

15. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. – М. : Статут, 2012. – 345 с. – Режим доступа : <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

16. Шишмарева Т. П. Институт несостоятельности в России и Германии [Электронный ресурс] : монография / Шишмарева Т.П. - Москва : Статут, 2015. - 332 с. - ISBN 978-5-8354-1107-8. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/512641>

17. Шишмарева Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих [Электронный ресурс] / Шишмарева Т. П. - Москва : Статут, 2015. - 416 с. ISBN 978-5-8354-1114-6. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/610281>

18. Шишмарева Т. П. Недействительность сделок и действий в процедурах несостоятельности в России и в Германии [Электронный ресурс]. - М. : Статут, 2018. - 239 с. - ISBN 978-3-8354-1458-1. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe> , локальная сеть университета

19. Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): Правовые средства разрешения [Электронный ресурс] : монография. — Москва : Проспект, 2014. — 192 с. - ISBN 978-5-392-13108-2. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/25990>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
----	----------------	-----------	---	---

				- № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека»,
----	---	-----------	---	---

				договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:
----	-----------------	-----------	---	--

				- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:

				- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,

- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.